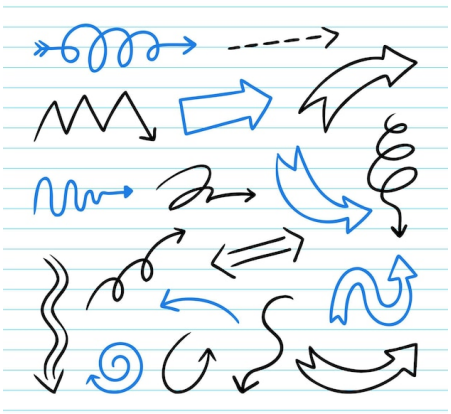


TEMA 39



ESQUEMA DEL TEMA

LEY ORGÁNICA 8/2.021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA.

LEY ORGÁNICA 8/2.021, LOPIVI.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

TÍTULO I. Derechos de los NNA frente a la violencia.

TÍTULO II. Deber de comunicación de situaciones de violencia.

TÍTULO III. Sensibilización, prevención y detección precoz.

- Capítulo I. Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
- Capítulo II. Niveles de actuación.
- Capítulo III. Del ámbito familiar.
- Capítulo IV. Del ámbito educativo.
- Capítulo V. De la Educación Superior.
- Capítulo VI. Del ámbito sanitario.
- Capítulo VII. Del ámbito de los servicios sociales.
- Capítulo VIII. De las nuevas tecnologías.
- Capítulo IX. Del ámbito del deporte y el ocio.
- Capítulo X. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Capítulo XI. De la Administración General del Estado en el Exterior.
- Capítulo XII. De la Agencia Española de Protección de Datos.

TÍTULO IV. De las actuaciones en centros de protección.

TÍTULO V. De la organización administrativa.

- Capítulo I. Registro Central de información.
- Capítulo II. De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto de la ley.

Garantizar los derechos fundamentales de NNA a su integridad frente a cualquier tipo de violencia → libre desarrollo de su personalidad → Medidas de protección integral.

- Definición de violencia y enumeración de situaciones de violencia.
- Definición de buen trato.

Ámbito de aplicación: todos los menores de edad que se encuentren en territorio español y los menores de nacionalidad española en el exterior.

- **Ámbito de "exigencia":** a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que actúen o se encuentren en territorio español.

Fines: Sensibilización / Prevención efectiva / Detección precoz / Refuerzo de conocimientos y habilidades de NNA / Refuerzo del derecho de los NNA a ser escuchados / Fortalecimiento del marco civil, penal y procesal / Fortalecimiento del marco administrativo de tutela administrativa / Reparación y restauración / Atención a NNA en especial vulnerabilidad / Erradicación y protección frente a cualquier discriminación / Garantía de actuaciones coordinadas / Erradicación de las causas estructurales / Creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos.

Criterios generales: Prohibición de toda violencia / Prioridad de la prevención / Promoción del buen trato / Integralidad de las actuaciones / Protección frente a la victimización secundaria / Especialización y capacitación de los profesionales / Refuerzo de la autonomía y capacitación de NNA en la detección y reacción ante la violencia / Individualización de las medidas / Perspectiva de género / Transversalidad de la discapacidad / Enseñanza en equidad y desconstrucción de roles de género / Evaluación y determinación formal del interés superior del menor / Supervivencia y pleno desarrollo de NNA / Derecho a la participación en toma de decisiones / Recuperación integral e inclusión social / Apoyo especializado a NNA que cometen actos violentos.

Formación.

- Formación especializada, inicial y continua a todos los profesionales que tengan contacto con NNA.
- Formación específica en educación inclusiva.
- Formación específica a abogados y procuradores.
- Perspectivas "transversales": género y menores con necesidades específicas (discapacidad, origen racial o étnico diverso, desventaja económica, LGTBI, orientación sexual, identidad de género).

Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.

- Colaboración entre las Administraciones Públicas.
- Colaboración institucional a nivel nacional e internacional → información, conocimientos, buenas prácticas …
- Cooperación a través de la **Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.**

Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

. Órgano de cooperación entre las AA.PP, en materia de protección y desarrollo de infancia y adolescencia.

Colaboración público-privada.

- Colaboración público-privada → prevención, detección precoz e intervención → medios de comunicación, agentes sociales, colegios profesionales, confesiones religiosas …
- Colaboración con el sector de las nuevas tecnologías.
- Intercambio de información, conocimientos, buenas prácticas … con la sociedad civil para la protección de NNA en internet.

TÍTULO I. DERECHOS DE LOS NNA FRENTE A LA VIOLENCIA.

Garantías de los derechos de los NNA víctimas de violencia.

- Las AA.PP. aseguran los medios necesarios, especialmente a menores con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.
- Derecho a la orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada.
- Asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las víctimas.

Derechos reconocidos en la Ley:

Derecho de información y asesoramiento. Información sobre medidas y mecanismos de denuncia / Asistencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas / Lenguaje claro y comprensible, idiomas accesibles …

Derecho de las víctimas a ser escuchadas. Ser oídos y escuchados sin límite de edad en todos los procedimientos / preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios / No se tomará en consideración el síndrome de alienación parental.

Derecho a la atención integral.

- La atención integral contempla medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación → Información y acompañamiento / Seguimiento de las denuncias / Atención terapéutica (sanitaria, psiquiátrica y psicológica) / Apoyo formativo / Apoyo a las familias / Acceso a redes y servicios públicos / Educación e inserción laboral / Acompañamiento y asesoramiento en los procesos judiciales / Enfoque inclusivo y accesible.
- Medidas de coordinación para evitar la victimización secundaria.
- Atención en entornos amigables.
- Atención temprana desde las administraciones sanitarias, educativas y SS.SS.

Legitimación para la defensa de derechos e intereses en procedimientos judiciales.

- La defensa se realizará a través de sus representantes legales o del defensor judicial (designado por el Tribunal o por el Ministerio Fiscal).
- Si hay procedimientos penales se derivará a la Oficina de Asistencia a la Víctima.

Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

- Derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador.
- Formación especializada para los abogados en violencia sobre NNA.
- Medidas para la designación urgente de abogados y procuradores.
- Los NNA podrán personarse como acusación particular.

TÍTULO II. DEBER DE COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA.

Deber de comunicación con la ciudadanía → Toda persona que advierta indicios de violencia está obligado a comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente / si los hechos constituyen delito, a las Fuerzas de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial / Prestar atención inmediata.

Deber de comunicación cualificado.

- Especialmente exigible a personas que asisten, cuidan, protegen a NNA (centros sanitarios, escolares, de deporte y ocio, de protección y de responsabilidad penal, de asilo y atención humanitaria) → Atención inmediata a las víctimas y máxima colaboración con las autoridades competentes.
- Deben comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes / si se amenaza la seguridad del NNA, a las Fuerzas de Seguridad y al Ministerio Fiscal.
- Si son infracciones sobre protección de datos → Comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos.

Comunicación de situaciones de violencia por parte de NNA → Pueden comunicarlo personalmente o a través de sus representantes legales a SS.SS., Fuerzas de Seguridad, M. Fiscal, autoridad judicial, Agencia Española de Protección de Datos → Mecanismos de comunicación seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles / Medios electrónicos de comunicación, líneas telefónicas gratuitas de ayuda.

Deberes de información en centros educativos y establecimientos residenciales → Información inicial y actualizada sobre procedimientos de comunicación de situaciones de violencia.

Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.

- Está obligada a comunicarlo toda persona física o jurídica a la autoridad competente / si constituye delito, a las Fuerzas de Seguridad, al M. Fiscal o a la autoridad judicial.
- Disponibilidad de canales accesibles y seguros para denunciar esos contenidos.

Promoción y seguridad → Confidencialidad, protección y seguridad para las personas que han informado sobre situaciones de violencia / Protección y seguridad para los NNA que comunican situaciones de violencia en centros educativos y de ocio / Se podrán acordar medidas de protección de testigos.

TÍTULO III. SENSIBILIZACIÓN. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ.

Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia → Será elaborada en colaboración con las CC.AA. y las entidades locales con carácter plurianual / Se aprobará por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial.

- Se elaborará un informe anual de evaluación sobre su grado de cumplimiento y eficacia.

Niveles de actuación.

Sensibilización: concienciar a la sociedad sobre las diferentes manifestaciones de violencia / sensibilización sobre el uso seguro y responsable de Internet.

Prevención: Planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia / Especial atención a NNA en situación de especial vulnerabilidad y grupos de alto riesgo → Promoción del buen trato y parentalidad positiva / detección de procesos de exclusión o inadaptación social / compensación de factores de riesgo / reducción de situaciones de desprotección / promoción de la información y la participación / Conciliación familiar y laboral, corresponsabilidad parental / difusión de la Convención de los Derechos del Niño / Concienciación social sobre las barreras de NN en desventaja social / Fomento de la seguridad en todos los ámbitos / Fomento de relaciones igualitarias / Formación continua y especializada de los profesionales.

- Prioridad de las actuaciones de prevención en los Presupuestos Generales del Estado.

Prevención de la radicalización en NNA → Sensibilización, prevención y detección frente a procesos de aprendizaje de conductas violentas o delictivas → Tratamiento y asistencia para menores violentos.

Detección precoz → Programas de formación inicial y continua a los profesionales para la detección precoz de la violencia / Si se detectan situaciones de violencia sobre mayores de edad deben ser inmediatamente comunicadas a los progenitores / Se capacitará a los NNA para detectar situaciones de violencia.

Ámbitos de prevención.

Prevención en el ámbito familiar.

. Las AA.PP. proporcionarán a las familias los medios para crear **entornos seguros**, previniendo desde la primera infancia **factores de riesgo y fortaleciendo factores de protección** → Promoción del buen trato, la corresponsabilidad y la parentalidad positiva / Adquisición de valores y competencias emocionales / atención a las mujeres durante la gestación facilitando en buen trato prenatal / entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido / formación a adultos y NNA en resolución de conflictos intrafamiliares / Promoción de formas positivas de aprendizaje y erradicación del castigo en el ámbito familiar / Información y apoyo profesional a NNA / orientación, formación y apoyo a las familias de NNA con discapacidad.

. Se impulsarán **actuaciones específicas en el ámbito familiar** → Apoyo a los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva (prevención de la pobreza y la exclusión social, conciliación de la vida familiar y laboral) / Difusión de materiales formativos, en formato y lenguaje accesible sobre la parentalidad positiva.

. Especial atención al **interés superior de NNA en casos de ruptura familiar** → servicios de apoyo a las familias (mediación, puntos de encuentro familiar) / Impulso de los gabinetes psicosociales en los juzgados y servicios de mediación y conciliación en casos de conflictos parentales (excepto si hay violencia de género o violencia sobre menores de edad).

. Especial protección a los NNA en **entornos familiares con violencia de género** → Actuaciones integrales de recuperación de los menores de edad y su madre → Se asegurará desde los SS.SS. y de protección: detección y respuesta específica en situaciones de VG / derivación y coordinación con los servicios de atención especializada.

Ámbito educativo.

. Principios del sistema educativo → Respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa / educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad / escuela segura y libre de violencia → la educación debe incluir la participación, el respeto a los demás a su dignidad y derechos, especialmente a los menores más vulnerables.

. Organización educativa → Todos los centros educativos elaborarán un **plan de convivencia** → adquisición de habilidades, sensibilización, formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato, resolución pacífica de los conflictos … / Elaboración de códigos de conducta consensuados ante situaciones de acoso escolar / Establecimientos de los centros educativos como entornos seguros con protocolos preceptivos de actuación en casos de violencia.

. Se **supervisará la contratación del personal de los centros educativos**, que deberán aportar los certificados obligatorios.

. Se garantiza la **plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales seguro / Uso adecuado de internet.**

. Se establecerán **protocolos de actuación** frente al abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y violencia doméstica, suicidio y autolesiones … con la participación de NNA.

- Se determinarán sistemas de coordinación y comunicación con los responsables y en los ámbitos sanitario, de las Fuerzas de Seguridad y judicial.
- Actuaciones específicas por acoso por discapacidad, problemas de neurodesarrollo, salud mental, edad, prejuicios racistas, orientación sexual o identidad de género …

. Todos los centros educativos deben tener un Coordinador de bienestar y promoción del alumnado → Promoción de formación sobre prevención, detección precoz y protección de NNA … dirigidos a todo el personal y a los tutores, con especial coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres / Coordinación en los casos de intervención de los Servicios Sociales / Identificación como referentes en comunicaciones de casos de violencia / Medidas para el bienestar y la cultura del buen trato de NNA / Uso de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos / Información sobre protocolos de prevención y protección de la violencia / Fomento del respeto a NNA con discapacidad o circunstancias vulnerables / Comunicación inmediata a las Fuerzas de Seguridad / Comunicación inmediata a la Agencia de Protección de Datos de situaciones de tratamiento ilícito de datos de carácter personal / Fomento de alimentación saludable y nutritiva.

Educación Superior.

. Implicación de la Educación superior en la erradicación de la violencia → Formación, docencia e investigación sobre los Derechos de los NNA (en los ciclos formativos, los programas de formación de profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito educativo y los medios de comunicación …).

. El **Consejo de Universidades** promoverá la inclusión del estudio e investigación de los derechos de NNA.

Ámbito sanitario.

. Impulso de actuaciones para la promoción del buen trato a NNA y prevención/detección precoz de la violencia sobre NNA.

. Elaboración de protocolos específicos de actuación para promoción del buen trato, identificación de factores de riesgo, prevención y detección precoz de la violencia, asistencia y recuperación de las víctimas.

. Se facilitará el acceso a servicios de tratamiento y recuperación → atención integral y accesible, especialmente en la atención a la salud mental.

. Creación de una **Comisión frente a la violencia en NNA**: expertos en Medicina Legal y Ciencias Forenses / Planificación de medidas con incidencia sanitaria y protocolos de actuación que establezcan procedimiento de comunicación.

. Los registros relacionados con la atención a menores de edad víctimas de violencia se incorporarán en la historia clínica.

Ámbito de los Servicios Sociales.

. El personal funcionario que desarrolle su actividad en los SS.SS. tiene la condición de **agente de autoridad** → Puede solicitar la colaboración de las Fuerzas de Seguridad, los servicios sanitarios …

- Las CC.AA. determinarán los procedimientos en los SS.SS. de atención primaria para responder a situaciones de urgencia y garantizar la protección de NNA víctimas de violencia → Se debe comunicar inmediatamente a la Entidad Pública de protección.
- Los profesionales de SS.SS. o las fuerzas de seguridad pueden acompañar a los menores a centros sanitarios si se sospecha que la violencia ha sido ejercida por los progenitores.

. Los **SS.SS. de atención primaria y especializada** tendrán equipos de intervención específicos para la detección precoz, valoración e intervención → Profesionales de educación social, psicología y trabajo social (cuando sea necesario, de la abogacía).

. En los casos de riesgo o sospecha de violencia, los SS.SS. de atención primaria -en coordinación con la entidad pública- elaborarán un **plan de intervención familiar individualizado** (para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales).

- Valoración interdisciplinar, en coordinación con la entidad pública de protección y con los equipos de salud, educación, judicatura o seguridad.
- Los SS.SS. de ASP deben recoger información sobre casos de violencia y concretar la participación de los profesionales (análisis interdisciplinar) / pueden solicitar el apoyo de la entidad pública de protección o de los servicios de atención a víctimas de VG / estas actuaciones se notificarán a los SS.SS. especializados de protección de menores.

. Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre menores de edad. Los SS.SS. de ASP deben establecer procedimientos de seguimiento y registro de casos de violencia sobre NNA → **Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI).**

Nuevas Tecnologías.

. Uso seguro y responsable de Internet → educación, sensibilización y difusión sobre el uso seguro y responsable de Internet y de las nuevas tecnologías / Prevención de riesgos asociados: ciberbullying, grooming, sexting, acceso a pornografía … / Medidas de acompañamiento a las familias.

- Servicio específico de línea de ayuda sobre uso seguro y responsable de Internet.
- Medidas para incentivar la responsabilidad de las empresas en uso seguro de Internet.
- Campañas de prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos.

. Diagnóstico y control de contenidos → Diagnósticos periódicos sobre el uso seguro de Internet / Creación de entornos digitales seguros e implementación y uso de mecanismos de control parental / Fomento de contenidos positivos y adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad.

Deporte y ocio.

. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio → prevención, detección precoz e intervención (especialmente en los Centros de Alto Rendimiento, Federaciones Deportivas y Escuelas Municipales).

. Las entidades deportivas/ocio con menores crearán la figura del **Delegado de Protección.**

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

. Crearán **entornos seguros para la infancia y la adolescencia** → unidades especializadas en investigación, prevención, detección y actuación / Formación en contenidos específicos sobre violencia en NNA. / Desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables para la investigación de los delitos.

. La actuación de las Fuerzas de Seguridad se regirá por el respeto a los derechos de los NNA y su interés superior → Elaboración de protocolos para la prevención, sensibilización, detección precoz, investigación e intervención (adopción de medidas provisionales de protección, realización del menor número de diligencias, prohibición de cualquier contacto con la persona investigada, posibilidad de presentar denuncia, información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, buen trato, acompañamiento de una persona de confianza).

Administración General del Estado en el exterior.

. Embajadas y Consulados → protección de los intereses de los menores de nacionalidad española en el extranjero.

Agencia Española de Protección de Datos.

. Protección específica de los datos personales de NNA en los casos de violencia.

- Disponibilidad de un canal accesible de denuncia de contenidos ilícitos de internet.
- Capacidad de NNA de formular denuncia sin estar acompañados por adultos.
- Los NNA mayores de 14 años podrán ser sancionados en relación a la protección de datos.
- Responsabilidad solidaria (en el pago de la multa) por parte de los progenitores de menores.

TÍTULO IV. ACTUACIONES EN CENTROS DE PROTECCIÓN.

Protocolos de actuación en centros de protección de menores de edad.

- Los centros de protección serán entornos seguros → prevención, detección precoz e intervención → Establecimiento de **protocolos**: de coordinación, de inicio del procedimiento, de mecanismos de denuncia, de información sobre normas de convivencia, de actuaciones específicas para menores con necesidades especiales.

Intervención ante casos de explotación sexual y trata de menores sujetos a medidas de protección → Actuaciones y protocolos específicos en casos de abuso, explotación sexual y trata de menores de edad sujetas a medidas de protección

Supervisión del Ministerio Fiscal → Visitas periódicas del M. Fiscal a los centros de protección / Comunicación permanente de las entidades de protección con el M. Fiscal.

TÍTULO V. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia → Información anonimizada con respecto a las víctimas, personas agresoras, información policial y medidas puestas en marcha. **Requisito de acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con NNA** → Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o de trata de seres humanos). - La existencia de antecedentes supone la imposibilidad de contratación o cese inmediato de relación laboral o prácticas no laborales y de la realización de actividades de voluntariado.